

GİZLİLİK DERECEİ: TASNİF DIŞI

Advanced Reliability

Ankara Fabrika : AOSB 30 Ağustos Cad No:16
06909 Malıköy / Ankara / Türkiye
Tel : +90 312 504 54 53
Fax : +90 312 504 54 52

www.neroindustry.com

Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

#	REVİZYON KODU	DEĞİŞİKLİK TARİHİ	REVİZYON REFERANSI	REVİZYON GERÇEKLEŞTİREN	AÇIKLAMA
0	REV00	11.12.2019	-	-	Başlangıç
1	REV01	10.04.2020	7. Sayfa	Beniz DEMİRTAŞ	Leksan kalite şartları eklendi.

SATIN ALMA (TEDARİK) SÖZLEŞMESİ**1- TARAFLAR**

İşbu Satın Alma Sözleşme'si (kısaca "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır); "Çobançeşme Mh. Kırmızı Sk. No:16/A Bahçelievler / İSTANBUL" adresinde mukim "NERO ENDÜSTRİ SAVUNMA SANAYİ A.Ş." (kısaca "NERO" olarak anılacaktır) ile "....." adresinde mukim "....." (kısaca "....." veya TEDARİKÇİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

2- KAPSAM (AMAÇ)

Bu sözleşme, taraflar arasında bundan sonraki her türlü mal ve hizmet alım/satımına ilişkin genel hükümleri içerir.

3- TANIMLAR

Ürün: Her türlü mal ve hizmet alımını birlikte ifade eder. Sözleşme'de münferiden "mal" olarak ifade edildiğinde mamül, yarı mamül, yardımcı malzeme, hammadde, sarf malzemesi, yedek parça vb.'yi kapsar. Hizmet alımları ise münferiden "Hizmet" olarak ifade edilir.

Teklif Talep Formu: NERO tarafından Tedarikçi'den sipariş edilmesi muhtemel duruma göre içeriğinde Teknik ve Fiziki Tanımları da içeren Ürün'e ilişkin, miktar, nitelik, teslim tarihi, dönem, fiyat vb. unsurları içeren ve Tedarikçi'ye uygun iletişim kanallarıyla (yazılı, e-posta vb.) yazılı teklifini NERO'ya sunması için iletilen dokümandır.

Teknik ve Fiziki Tanım: Ürün'ün tam ve doğru olarak üretilmesi veya tedarik edilmesi için gerekli olan ulusal ve/veya uluslararası standartlar, teknik şartnameler, teknik resim, numune, ürün bilgi formları, teknik spesifikasyonlar, ürün katalogları, güvenlik bilgi formları vb. yazılı dokümanlardır.

Teklif: NERO'nun "Teklif Talep Formu"na veya farklı bir yazışma usulüne veya şifahi talebine istinaden Tedarikçi tarafından, Ürün'le ilgili tüm bilgilerin ve şartların açıkça yazıldığı dokümandır.

Satınalma Sipariş Formu: Tedarikçi'nin Teklif'inin NERO tarafından aynen veya kısmen kabul edildiği ve içeriğinde NERO'nun özel notlarının da yer aldığı dokümandır.

Doküman No SAT.YRD.28286	Satınalma_Alma_Sözleşmesi					Hazırlayan bdemirtas@neroindustry.com
Yayın Tarihi 11.12.2019						Kontrol Eden Hale ERDOĞAN
Sayfa Boyutu A4	Yazım Ortamı Word 2013	Sayfa 1 / 8	Revizyon Kodu REV00	Revizyon Tarihi -	Revizyon Gerçekleştirilen -	Onaylayan Taner AYDURAN

Şablon No: D06-1-16BB/30.11.2015



Ankara Fabrika : AOSB 30 Ağustos Cad No:16
06909 Malıköy / Ankara / Türkiye
Tel : +90 312 504 54 53
Fax : +90 312 504 54 52

www.neroindustry.com

Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Teknik ve İdari Şartname: Taraflar arasında işbu Sözleşme'ye dayalı olarak satın alınacak Ürün'le ilgili işbu Sözleşme'de doğrudan veya dolaylı düzenlenmemiş teknik ve idari hususlarla ilgili hazırlanmış Sözleşme eki yazılı dokümandır.

Sipariş Dokümanları: İşbu Sözleşme dahilinde Teklif Talep Formu, Teknik ve Fiziki Tanım, Teklif ve Satınalma Sipariş Formu, Teknik ve İdari Şartname, taraflar arasındaki sair yazışmaları birlikte veya münferiden ifade eder.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 Taraflar arasında şifahi görüşmeler ve/veya muhtelif yazışmalar akabinde işbu Sözleşme doğrudan imzalanabileceği gibi, NERO satın alma süreçlerine istinaden Sipariş Dokümanları'nın uygun iletişim kanallarıyla taraflarca birbirlerine iletilmiş olması ve nihayetinde NERO tarafından Tedarikçi'ye iletilen "Satınalma Sipariş Formu"na Tedarikçi tarafından 48 saat içinde yazılı olarak itiraz edilmemesi halinde, Tedarikçi "Teklif Talep Formu", "Satınalma Sipariş Formu" ve işbu Sözleşme'yi kabul etmiş sayılır.

4.2 İşbu Sözleşme, "Sipariş Dokümanları"nda ayrı bir düzenleme yapılmamışsa taraflarca imzalandığı anda veya "Satınalma Sipariş Formu"nun Tedarikçi'ye iletilmesiyle birlikte yürürlüğe girer ve "Sipariş Dokümanları"nda aksi belirlenmemişse süresizdir.

4.3 NERO, Sözleşme süresince başka tedarikçilerle de işbu Sözleşme benzeri sözleşmeler imzalayabileceği gibi, Ürün'ü dilediği tedarikçiden dilediği şartlarla satın alma hakkına sahiptir. Bu tür bir durumda Sözleşme NERO tarafından ihlal edilmiş sayılmaz ve Tedarikçi bu gerekçeyle Sözleşme'yi haklı nedene dayalı fesh edemez.

4.3 Tedarikçi, NERO için dizayn edilmiş veya üretilmiş Mal'ları NERO'nun yazılı izni olmadan 3. Şahıslara doğrudan veya dolaylı satamaz.

4.4 Tedarikçi, NERO'ya tedarik edeceği Ürün'ler için sosyal güvenlik, iş ve iş güvenliği, çevre, kalite vs. her türlü yasal düzenlemeler ve standartlar ile NERO'nun bu konulardaki yazılı iç dokümantasyonuna uymakla yükümlüdür.

5- TESLİMAT ŞARTLARI

5.1 Mal'ın teslimatında veya Hizmet'in alımında, "Satınalma Sipariş Formu" ve/veya "Teknik ve İdari Şartname"de belirtilen hususlar geçerlidir. NERO'nun yazılı onayı olmadan bunlarda Tedarikçi tarafından değişikliğe gidilemez. Ancak NERO, önceden bildirmek ve geçerli bir sebep göstermek suretiyle teslim tarihlerini veya hizmetin başlangıç tarihini öteleme veya öne çekme hakkına haizdir.

5.2 Mal alımlarında NERO mal kabul personeli dışında herhangi bir birime ve/veya kişiye mal teslimatı yapılmaz, yapıldığı takdirde her türlü fiziki ve maddi sorumluluk Tedarikçi'ye aittir. Aksi Sipariş Dokümanları'nda kabul edilmediği sürece Mal'ın NERO fabrika sahasında veya NERO'nun bildireceği adreste teslimine kadar olan süreçteki her türlü

Doküman No SAT.YRD.28286	Satınalma_Alma_Sözleşmesi					Hazırlayan bdemirtas@neroindustry.com
Yayın Tarihi 11.12.2019						Kontrol Eden Hale ERDOĞAN
Sayfa Boyutu A4	Yazım Ortamı Word 2013	Sayfa 2 / 8	Revizyon Kodu REV00	Revizyon Tarihi -	Revizyon Gerçekleştiren -	Onaylayan Taner AYDURAN



Ankara Fabrika : AOSB 30 Ağustos Cad No:16
06909 Malıköy / Ankara / Türkiye
Tel : +90 312 504 54 53
Fax : +90 312 504 54 52

www.neroindustry.com

Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

sorumluluk Tedarikçi'ye aittir. Tedarikçi, Mal'ı sevk irsaliyesi ile sevk etmekle yükümlü olup irsaliyesiz gelen Mal'ın kabulü yapılmaz. İrsaliyede, Mal stok kodu ve açıklaması ile Satınalma Sipariş Formu numarası mutlaka yazılır. Mal'ın muhteviyatına göre irsaliye ile birlikte, test raporu, son kontrol raporu, data sheet, güvenlik bilgi formu v.b. dokümanlar da NERO'ya iletilir.

5.3 Ürün, Tedarikçi tarafından zamanında teslim edilmezse NERO'nun talebi halinde ödenmiş avans ve/veya Ürün bedeli ödeme tarihinden itibaren işletilecek TCMB reeskont faizi veya döviz bazındaki ödemeler için o döviz cinsinden bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi oranı üzerinden NERO'ya derhal iade edilir.

6- KALİTE – GARANTİ – İADE

6.1 Tedarikçi, Sözleşme kapsamında NERO'ya tedarik ettiği Mal için Sipariş Dokümanları'nda aksi kararlaştırılmadığı sürece, işçilik ve montaj hatalarına karşı Mal'ın ve/veya Mal'ın da içinde yer aldığı nihai mamülün NERO tarafından kendi müşterisine ve/veya nihai tüketiciye teslim edildiği tarihten başlamak üzere en az 3 yıl garantisi altında olduğunu ve garanti süresinin bitiminden itibaren de en az 7 yıl yedek parça temin etmeyi ve satış sonrası hizmet vermeyi, kabul ve taahhüt eder.

6.2 Mal kabulünün yapılmış olması Mal'ın NERO tarafından "kabul" edildiği şeklinde yorumlanamaz. Mal'lar, ancak NERO Kalite Bölümü tarafından kontrol edilip onaylandıktan ve depoya teslim edildikten sonra kabul edilmiş sayılır. Gizli ayıplardan kaynaklı NERO hakları saklı olup, kontrol sonucu uygun bulunmayan Mal'lar için Tedarikçi'ye yazılı bildirim yapılarak iade edilir. İade sürecine ilişkin her türlü masraf ve sorumluluk Tedarikçi'ye aittir.

6.3 Ürün'ün geç teslimi ve/veya ifası ve/veya ayıplı olması ve/veya iadesi ve/veya Hizmet'in haklı nedenle refüze edilmesi vb. hallerden kaynaklı NERO'nun uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan Tedarikçi sorumlu olup bunları NERO'ya ilk talebinde derhal tazmin eder. Bunlar varsa Tedarikçi'nin alacaklarından ve teminatından kesilir.

6.4 Madde-7.3'e konu aksaklıkların vuku bulması halinde NERO'nun Madde 15.1 ve Madde 15.2'den kaynaklı hakları saklı kalmak kaydıyla Tedarikçi, NERO'nun uygun bulacağı sair çözüm yöntemlerini imkanlar ölçüsünde derhal yerine getirecektir.

6.5 NERO'nun kendi müşterileri için ürettiği ve teslim ettiği mamüllerde, Tedarikçi'den kaynaklı kalite sorunu yaşandığında, Tedarikçi, sorunun tespiti ve telafi edilmesi için NERO'ya azami desteği vermeyi, gerekli halde hatalı Mal'ları bedelsiz olarak değiştirmeyi ve işçilikleri yapmayı, kabul ve taahhüt eder.

7- FİYATLAR VE UYGULAMA ESASLARI

7.1 İşbu Sözleşme kapsamında alınacak Ürün bedeli toplamı KDV (hariç / dahil) olarak belirlenmiştir.

Doküman No SAT.YRD.28286	Satınalma_Alma_Sözleşmesi					Hazırlayan bdemirtas@neroindustry.com
Yayın Tarihi 11.12.2019						Kontrol Eden Hale ERDOĞAN
Sayfa Boyutu A4	Yazım Ortamı Word 2013	Sayfa 3 / 8	Revizyon Kodu REV00	Revizyon Tarihi -	Revizyon Gerçekleştiren -	Onaylayan Taner AYDURAN



Ankara Fabrika : AOSB 30 Ağustos Cad No:16
06909 Malıköy / Ankara / Türkiye
Tel : +90 312 504 54 53
Fax : +90 312 504 54 52

www.neroindustry.com

Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

7.2 Yukarıda Madde 7.1’de herhangi bir bedel tespit edilmemişse, Sipariş Dokümanları’nda kabul edilmiş birim ve/veya toplam fiyatlar geçerli olacaktır.

7.3 Madde 7.1 ve Madde 7.2’ye konu fiyatlar sabit olup, hiçbir gerekçe ve koşulda Tedarikçi tarafından sözkonusu fiyatların uyarlanması talep edilemez.

7.4 Ödeme koşulları Madde 8’e göre veya Sipariş Dokümanları’nda belirlenmiş usüle göre yapılır. Tarafların mutabakatı ve NERO’nun uygun görmesi şartıyla Tedarikçi’ye avans ödemesi yapılabilir.

7.4 Standart olan ve belirli bir süre için alım garantisi verilebilecek (toplu sipariş açılabilcek) Ürün’ler için dönem başında bir kez Teklif alınır ve belirtilen süre boyunca alım şartları ve fiyatlar sabit kalır, Tedarikçi hiçbir gerekçe ve koşulda sözkonusu fiyatların uyarlanmasını isteyemez. Ancak standart olmayan, özel üretim gerektiren veya proje bazlı alımı yapılacak Ürün’lerde her alım için yeni Teklif alınabilir.

8- FATURALAR VE ÖDEME ŞARTLARI

8.1 Mal alımlarında Faturalar, Tedarikçi tarafından, irsaliye ile birebir uyumlu olarak düzenlenir. Fatura üzerinde irsaliyedeki ürün bilgilerine ek olarak, bağlı bulunduğu irsaliye numarası veya numaraları, irsaliye tarihi ve Tedarikçi onayı yer alır. Yasal olarak herhangi bir irsaliye 7 gün içerisinde faturalandırılmak zorundadır. Ödemeler Sipariş Dokümanları’ndan farklı bir usul ve süre belirlenmemişse usulüne uygun faturanın NERO’ya tebliğini müteakip 1 ay içinde banka havalesiyle ödenir.

8.2 Faturada uygulanan birim fiyat ve/veya döviz kurunun anlaşma şartlarından yüksek olması durumunda NERO tarafından fiyat farkı faturası düzenlenir. Tedarikçi, bu faturayı kabul etmek ve kendi sistemindeki NERO cari hareketlerine işlemekle yükümlüdür.

8.3 İrsaliye ve faturanın ayrı ayrı düzenlendiği tedarikçiler için, faturanın NERO’ya ulaştırılması sorumluluğu Tedarikçi’ye aittir. Faturanın gecikmesi sebebi ile NERO sistemine işlenememesi ve bundan kaynaklı olarak yaşanan ödeme gecikmesi ya da NERO’nun KDV beyanının kapanmış olması (ay atlamaları) gibi durumlardaki maddi ve operasyonel sorumluluk Tedarikçi’ye aittir. Ödemeler, “Sipariş Dokümanları”nda belirlendiği şekilde (çek, banka havalesi vs.) ve vadede gerçekleşir.

8.4 Hizmet alımlarında, Sipariş Dokümanları’nda aksi belirlenmediği taktirde hizmet alınan ayın son günü itibariyle düzenlenecek faturanın NERO’ya tebliğini müteakip 1 ay içinde fatura bedeli çek veya banka havalesi ile Tedarikçi’ye ödenir.

8.5 Döviz bazlı alımlarda faturanın işbu Sözleşme hükümleri ve/veya Sipariş Dokümanları’nda taraflarca belirlenmiş özel usüle göre zamanında düzenlenmemiş veya tebliğ edilmemiş olmasından dolayı döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklı NERO aleyhine fiyat farkı faturası düzenlenemez. Bu tür döviz kuru fiyat farkının menfi sonuçlarına Tedarikçi katlanır.

Doküman No SAT.YRD.28286	Satınalma_Alma_Sözleşmesi					Hazırlayan bdemirtas@neroindustry.com
Yayın Tarihi 11.12.2019						Kontrol Eden Hale ERDOĞAN
Sayfa Boyutu A4	Yazım Ortamı Word 2013	Sayfa 4 / 8	Revizyon Kodu REV00	Revizyon Tarihi -	Revizyon Gerçekleştiren -	Onaylayan Taner AYDURAN



Ankara Fabrika : AOSB 30 Ağustos Cad No:16
06909 Malıköy / Ankara / Türkiye
Tel : +90 312 504 54 53
Fax : +90 312 504 54 52

www.neroindustry.com

Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

9- DEVİR YASAĞI ŞARTLARI:

9.1. NERO'nun yazılı onayı olmadıkça Tedarikçi, işbu Sözleşme'yi, Sözleşme ve her bir sipariştten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini, alacaklarını, siparişe ilgili sorumluluklarını ve taahhüt ettiği hizmetleri hiçbir şekilde 3. şahıslara devir ve temlik edemez.

10- KALIP VE DİĞER EKİPMANLARIN MÜLKİYETİ

10.1 Tedarik edilen Mal'lar üretim prosesine sahipse ve üretimleri sırasında kullanılan kalıp, aparat, fiktür, ekipman yapımı ve/veya yatırımı NERO tarafından karşılanmışsa, bunların mülkiyeti NERO'ya, bakım, onarım, koruma yükümlülüğü ise Tedarikçi'ye aittir. Tedarikçi, bunları NERO'nun yazılı izni olmadan hiçbir biçimde kendisi veya diğer müşterileri için kullanamaz.

11- SINAI MÜLKİYET VE GİZLİLİK

11.1 Tedarikçi'nin NERO için ürettiği Mal'larla ilgili Sözleşme öncesi ve/veya Sözleşme süresince geliştirdiği ve daha sonra NERO için ürün üretmek amacıyla kullandığı Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları kapsamında olsun ya da olmasın her türlü teknik bilgi ve eser ile ilgili olarak NERO, tüm dünyada geçerli, inhisari olmayan, gayri kabili rücu, bedelsiz, süresiz ve NERO için üretim amaçlı alt lisanslar verme hakkını içeren bir lisans hakkına sahip olacaktır. Bunlarla ilgili NERO Sözleşme süresince ve Sözleşme'nin her ne sebeple sona ermesinden itibaren sınırsız süreyle Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları kapsamında dilediği tasarrufta bulunma hakkına bedelsiz olarak sahip olacaktır.

11.2 NERO tarafından Tedarikçi'ye iletilen ve mülkiyeti veya münhasır hakları NERO'ya ait olan her türlü teknik bilgi, doküman ve materyel münhasıran NERO için parça üretimi amacıyla verilmiştir. Tedarikçi bunları başka bir amaçla ve/veya diğer müşterileri için kullanamaz, NERO'ya karşı istihkak iddiasında bulunamaz veya kendi adına tescil ettiremez. Taraflar arasındaki hiçbir ilişki, bu madde kapsamında belirtilen teknik bilgi bakımından Tedarikçi'ye bir lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

11.3 NERO, Tedarikçi'den satın aldığı Mal'lar için, Tedarikçi ile 3. taraflar arasındaki, sınai mülkiyet, ticari sır veya bu konularla ilgili başka sebeplerden dolayı oluşabilecek ihtilaflarda hukuki sorumluluk kabul etmez. Böyle bir ihtilaf durumunda bütün hukuki sorumluluk Tedarikçi'ye ait olup, menfi sonuçlarından NERO hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11.4 Tedarikçi, NERO'ya sağladığı Mal'ların, NERO tarafından kullanımından dolayı 3. kişiler ile NERO arasında ihtilaf yaşanması halinde bu ihtilafın her türlü menfi sonucunu üstleneceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Doküman No SAT.YRD.28286	Satınalma_Alma_Sözleşmesi					Hazırlayan bdemirtas@neroindustry.com
Yayın Tarihi 11.12.2019						Kontrol Eden Hale ERDOĞAN
Sayfa Boyutu A4	Yazım Ortamı Word 2013	Sayfa 5 / 8	Revizyon Kodu REV00	Revizyon Tarihi -	Revizyon Gerçekleştiren -	Onaylayan Taner AYDURAN



Ankara Fabrika : AOSB 30 Ağustos Cad No:16
06909 Malıköy / Ankara / Türkiye
Tel : +90 312 504 54 53
Fax : +90 312 504 54 52

www.neroindustry.com

Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

11.5 Tedarikçi, NERO'ya ait ticari sırları Sözleşme süresince ve Sözleşme'nin sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca NERO'nun yazılı izni olmadan 3. Şahıslara açıklamamayı, açıklaması halinde bundan kaynaklı NERO'nun tüm maddi ve manevi zararını, tazmin edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

12 - REKLAM VE MARKALAMA ŞARTLARI

12.1 Tedarikçi NERO'nun yazılı izni olmadan, Ürün'leri doğrudan veya dolaylı reklam konusu yapamaz.

12.2 Tedarikçi NERO'nun yazılı izni olmaksızın NERO'ya ait marka, logo vb. ifadeleri kendisine ait belge vb. dokümanlarda kullanamaz.

12.3 Tedarikçi emniyet parçaları üretmesi durumunda, NERO için ürettiği her parça üstüne parça numarası, üretim tarihi ya da üretim seri/parti numarası gibi referans bilgileri görülebilir ve silinmeyecek şekilde işleyecektir.

13 – DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI

13.1 Tedarikçi NERO'nun yazılı ve açık onaylı olmadan parça ve malzeme spesifikasyonlarında hiçbir değişiklik yapamaz.

13.2 NERO tarafından onaylanmış parça ve malzeme spesifikasyonlarındaki yazılı olarak istenen değişiklikler ise, taraflarca kararlaştırılacak süre ve şartlar içinde gerçekleştirilecek ve NERO'nun tekrardan yazılı onayına sunulacaktır.

13.3 Hizmet alımlarında taraflarca kabul edilmiş şartlar NERO'nun talebi ve tarafların ortak mutabakatı halinde değiştirilebilir.

14 – TEMİNAT

14.1 NERO'nun talep etmesi halinde Tedarikçi Sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülüğünün ve varsa cezanın garantisi olarak NERO'nun uygun göreceği bir teminatı (banka teminat mektubu, çek, nakit teminat kesintisi, garantör vb.) NERO'ya vermek zorundadır. Söz konusu teminat Sözleşme ilişkisinin başlangıcında istenebileceği gibi Sözleşme süresince de her aşamada talep edilebilir veya alınmış olan teminatların yenilenmesi ya da uzatılması istenebilir.

14.2 Alınmış olan teminatlar Sözleşme ilişkisinin ihtilafsız biçimde sona ermesi ve Tedarikçi'den kaynaklı NERO'nun herhangi bir borç ödeme yükümlülüğü altına girmeyeceğinin kesinleşmesi akabinde Tedarikçi'ye iade edilir. Ancak tarafların ortak mutabakatıyla bu süreç dolmadan da teminatın tamamen veya kısmen iadesi mümkün kılınabilir.

15 – FESİH ŞARTLARI

15.1 Tedarikçi'nin işbu Sözleşme ve Sipariş Dokümanları'ndan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya eksik/kusurlu yerine getirmesi ve NERO tarafından yapılan yazılı ihtarla rağmen düzeltmemesi halinde NERO

Doküman No SAT.YRD.28286	Satınalma_Alma_Sözleşmesi					Hazırlayan bdemirtas@neroindustry.com
Yayın Tarihi 11.12.2019						Kontrol Eden Hale ERDOĞAN
Sayfa Boyutu A4	Yazım Ortamı Word 2013	Sayfa 6 / 8	Revizyon Kodu REV00	Revizyon Tarihi -	Revizyon Gerçekleştirilen -	Onaylayan Taner AYDURAN



Ankara Fabrika : AOSB 30 Ağustos Cad No:16
06909 Malıköy / Ankara / Türkiye
Tel : +90 312 504 54 53
Fax : +90 312 504 54 52

www.neroindustry.com

Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

İşbu Sözleşme'yi haklı nedenle geçmişe veya ileriye dönük fesh edebilir ve/veya fesih yerine Ürün'ü Tedarikçi nam ve hesabına bizzat veya 3. Şahıslar kanalıyla alabilir.

15.2 Madde 15.1'deki hususlardan herhangi birinin (fesih veya nam ve hesaba ifa) gerçekleşmesi halinde Tedarikçi NERO'nun tüm zarar ve ziyanını tazminle yükümlüdür. Ayrıca buna ilaveten Sipariş Dokümanları'nda özel olarak belirlenmiş cezalar haricinde KDV dahil Sözleşme toplam bedelinin % 5'ini ceza olarak NERO'ya öder. Bu maddede kabul edilmiş tazminat ve cezalar Tedarikçi'nin NERO'dan olan alacaklarından ve varsa teminatından kesilir. Sözleşme'nin fesh edilmiş olması bu maddede kabul edilmiş cezanın NERO tarafından talep ve tahsil edilmesine engel teşkil etmez.

15.3 İşbu Sözleşme 1 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla NERO tarafından herhangi bir gerekçe göstermeksizin fesh edilebilir. Bu tür bir fesihte Tedarikçi'nin o ana kadar NERO'ya teslim ettiği veya ürettiği ancak henüz sevk etmediği Mal'lar ile vermiş olduğu Hizmet bedeli Tedarikçi'ye ödenir. Bunun haricinde Tedarikçi herhangi bir ad altında (tazminat, kar kaybı, kaçırılan fırsat vb.) NERO'dan hiçbir talepte bulunamaz.

16 – MÜCBİR SEBEP

16.1 İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra tarafların iradesi dışında, taraflardan herhangi birinin Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini ciddi biçimde engelleyici durumların varlığı (doğal afet, savaş, seferberlik, olağanüstü hal, grev, salgın hastalık vb.) mücbir sebep sayılacaktır. Mücbir sebep halinde tarafların Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülükleri askıda kabul edilecek, ancak mücbir sebep halinin 1 aydan fazla sürmesi halinde Sözleşme taraflardan birinin talebi üzerine fesh edilebilecektir. Bu tür bir fesihte Madde 15.3 uygulanır.

17 – DİĞER HUSUSLAR

16.1 Sözleşme gereği yapılacak her türlü bildirim, taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmediği sürece, Madde 1'deki adreslerine yapılır. E-posta adreslerine yapılan bildirimler de prensip olarak geçerli olmakla birlikte, NERO aleyhine ciddi sonuç doğurabilecek Tedarikçi e-postaları ancak NERO yetkili personeli tarafından aynı usülle teyit edilmiş olması şartıyla geçerli sayılır.

16.2 Tedarikçi personelinin, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve sair mevzuattan kaynaklı her türlü sorumluluğu (ücretler, tazminat, prim, vergi, cezalar vb.) Tedarikçi uhdesindedir.

16.3 Tedarikçi; yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı personeline karşı doğrudan doğruya İşveren durumundadır. Bu kapsamda Tedarikçi, işyerinde ve işin yapımı esnasında, çalışan tüm personelinin gerekli eğitimlerini vermekle ve NERO'nun iş sağlığı ve güvenliğini içeren uygun gördüğü eğitimlere katılmakla, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilmiş olan iş güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almakla, gerekli tüm sağlık muayenelerini yapmakla, iş kolu ve genel

Doküman No SAT.YRD.28286	Satınalma_Alma_Sözleşmesi					Hazırlayan bdemirtas@neroindustry.com
Yayın Tarihi 11.12.2019						Kontrol Eden Hale ERDOĞAN
Sayfa Boyutu A4	Yazım Ortamı Word 2013	Sayfa 7 / 8	Revizyon Kodu REV00	Revizyon Tarihi -	Revizyon Gerçekleştiren -	Onaylayan Taner AYDURAN



Ankara Fabrika : AOSB 30 Ağustos Cad No:16
06909 Malıköy / Ankara / Türkiye
Tel : +90 312 504 54 53
Fax : +90 312 504 54 52

www.neroindustry.com

Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

muhteviyatı için gerekli olan Risk Değerlendirmesini hazırlamakla, personelin ihtiyaç duyacağı şekilde Kişisel Koruyucu Donanımları tam ve eksiksiz, iş ekipmanlarını, her türlü malzeme, araç ve gereçlerini sağlamakla, hasarsız kullanıma hazır, bakım ve kontrol listeleri zamanında ve dokümanite edilmiş durumda işyerinde bulundurmakla, işçilerine kullandırtmak ve bu konularda işçilerini eğitmekle yükümlüdür.

16.4 Tedarikçinin ve personelinin işbu Sözleşme ve/veya yasal mevzuat hükümlerine aykırı hareketi nedeniyle NERO'nun ve/veya personelinin ve/veya 3. Şahısların uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan ile kamu otoritelerinin Tedarikçi'nin eylemlerinden dolayı NERO'ya ve/veya NERO personeline ve/veya Tedarikçi'ye tahakkuk ettireceği her türlü cezai ve idari işlemin menfi sonuçlarından (tazminat, ceza, vergi vs.) Tedarikçi sorumlu olacaktır. Bu tür durumlarda Tedarikçi, herhangi bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın NERO'nun ilk talebi ile birlikte derhal talep edilen bedeli ödemekle ve/veya hususu ifayla yükümlüdür. Tedarikçi'nin buna uymaması Sözleşme'yi ihlal ettiği şeklinde yorumlanır ve bu durumda Madde 15.1 ve Madde 15.2 birlikte veya tek başına Tedarikçi hakkında uygulanır.

16.5 Sözleşme veya Sipariş Dokümanları'nda NERO'ya atfedilmiş bir hakkın NERO tarafından kullanılmaması ve/veya Tedarikçi'nin işbu Sözleşme veya Sipariş Dokümanları'ndaki hükümlerden birini veya bazılarını ihlal etmesine NERO'nun ses çıkarmaması, NERO'nun söz konusu hüküm ve haklarının tatbikinden vazgeçtiği anlamına gelmez, işletilmeyen hükümlerinin ve bütününün geçerliliğini sona erdirmez.

16.6 Sözleşme süresince tarafların Sözleşme veya Sipariş Dokümanları'na aykırı fiili uygulamaları, Sözleşme veya Sipariş Dokümanı'nın ilgili hükmünün Tedarikçi lehine zımnen değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

17 – İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

17.1 İşbu Sözleşme ve Sözleşme Dokümanlarından kaynaklı ihtilaflarda Gölbaşı İcra Daireleri ve Ankara Batı (Sincan) Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Sipariş Dokümanları'nda "yetki" yönünden farklı bir mahkeme ve icra dairesi yetkilendirilmiş olsa bile işbu madde hükmü öncelikli bağlayıcı ve geçerlidir. Ancak Sipariş Dokümanları'nda farklı bir ihtilaf çözüm yöntemi (tahkim, uzlaştırma, hakem bilirkişi vb.) belirlenmişse anılan düzenleme geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

17 Madde ve ekten oluşan işbu Sözleşme/...../..... tarihinde 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş, aslı NERO'da, bir sureti Tedarikçi'de kalmıştır.

NERO

TEDARİKÇİ

EKLER :

EK-1 :

Doküman No SAT.YRD.28286	Satınalma_Alma_Sözleşmesi					Hazırlayan bdemirtas@neroindustry.com
Yayın Tarihi 11.12.2019						Kontrol Eden Hale ERDOĞAN
Sayfa Boyutu A4	Yazım Ortamı Word 2013	Sayfa 8 / 8	Revizyon Kodu REV00	Revizyon Tarihi -	Revizyon Gerçekleştirilen -	Onaylayan Taner AYDURAN